



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001623/2010/CA1

//Paraná, 5 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**MASUQUIN, MARÍA CATALINA**
CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE ACCIÓN DE INCONST
(AUTOSATISFACTIVA)", Expte. N° FPA 21001623/2010/CA1,
provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 73/75, contra la resolución de fs. 34/35 vta. que, en lo que aquí interesa, hace lugar a la demanda y declara la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución N° 884/06 de la ANSES, en cuanto impide el goce del beneficio jubilatorio de la actora (art. 6 de la ley 25994); dispone que la ANSES proceda de inmediato a liquidar a la Sra. María Catalina Masuquín, el beneficio jubilatorio con los haberes respectivos adeudados; impone las costas a la demandada, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 76 y quedan estos autos en estado de resolver a fs. 79 vta.

II- Que, agravia a la demandada la imposición de las costas a su parte y solicita la distribución en el orden causado conforme el art. 21 de la ley 24463.

En relación al fondo de la cuestión debatida, refiere a la política de inclusión fijada y plantea que la Resolución 884/06 de ANSES procura priorizar el otorgamiento de los beneficios a aquellos adultos mayores



que no cotizaron en tiempo y forma al sistema, lo que nada tiene de inconstitucional.

Agrega que tanto el PEN con el dictado del decreto 1451/06, como la ANSES con el de la resolución 884/06, actuaron dentro de las órbitas de sus respectivas facultades y en cumplimiento de sus obligaciones.

Hace reserva del caso federal.

III- Que, la actora interpone acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de que se ordene el restablecimiento del pago del beneficio de jubilación tramitado y otorgado, que fuera indebidamente suspendido, conjuntamente con el restablecimiento de la cobertura de salud prevista por PAMI.

Explica que, que es beneficiaria de una jubilación en virtud de haberse acogido a la moratoria dispuesta por ley, que le permitió acceder al beneficio con la sola condición del pago de la primer cuota, para luego ir cancelando la deuda reconocida en cuotas mensuales que se descontarían de su haber jubilatorio. Aclara que al momento de solicitar la jubilación se encontraba percibiendo un haber conforme el régimen de Amas de Casa de la Provincia de Entre Ríos sin que ANSES hiciera observación alguna. Recién casi cuatro años después, por vía de hecho y sin resolución alguna que le fuera notificada, suspende de forma intempestiva, arbitraria e irrazonable el beneficio otorgado.

IV- a) Que, corresponde señalar que en lo atinente a la suspensión del pago de la jubilación por ser la actora titular de un beneficio provincial de Amas de Casa (ley provincial 8107), este Tribunal en los autos "BONNIN,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001623/2010/CA1

TERESITA MARÍA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 41000349/2010, sentencia del 11/06/2014), declaró que la denominada "Jubilación de Amas de Casa" no integra el régimen de reciprocidad jubilatoria y que, como se financia con fondos ajenos al régimen de jubilaciones y pensiones, no tiene vínculo con éste, por lo que no existe incompatibilidad alguna con el sistema jubilatorio nacional.

b) En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 884/06 decretada por el *a quo*, dicha cuestión guarda relación con lo resuelto por este Tribunal en los autos: "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30/10/2013.

En virtud de ello, cabe remitirse *-mutatis mutandi-* a las razones expresadas en las causas de mención, cuyos argumentos resultan plenamente aplicables a la presente, a tal fin, se incorporarán como parte integrativa de esta sentencia, en fotocopia certificada, correspondiendo en consecuencia expedirse en sentido favorable al mantenimiento de la resolución venida en apelación.

VI- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los Dres. Magali Estefanía Batto y Ángel Pablo Giachello, en la suma de Pesos Noventa y Cinco (\$95,00) a cada uno - art. 13 de la ley 21839, por ley 24432-.

Por ello, **SE RESUELVE:**

1- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución recurrida, conforme los argumentos vertidos en los autos "LEDESMA,



BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO" (Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30/10/2013) y "BONNIN, TERESITA MARÍA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 41000349/2010, sentencia del 11/06/2014), cuyas copias certificadas deberán ser agregadas a la presente, conforme se indica en los considerandos.

2- Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 70 del CPCCN).

3- Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los Dres. Magali Estefanía Batto y Ángel Pablo Giachello, en la suma de Pesos Noventa y Cinco (\$95,00) a cada uno -art. 13 de la ley 21839, por ley 24432-.

4- Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

Ante mí
MARIA BELEN TEPSICH
SECRETARIA

